

1503231-09.2019.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Adriana Thais de Goes Martins e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ADRIANA THAIS DE GOES MARTINS, BEATRIZ APARECIDA DA SILVA NOBRE MARRA, NAYARA CAROLINA DOS SANTOS e NICOLE GUEDES SANTOS, qualificadas nos autos, foram denunciadas pela prática do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
3ª Vara Criminal
Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503231-09.2019.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503231-09.2019.8.26.0482
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Adriana Thais de Goes Martins e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ADRIANA THAIS DE GOES MARTINS, BEATRIZ APARECIDA DA SILVA NOBRE MARRA, NAYARA CAROLINA DOS SANTOS e NICOLE GUEDES SANTOS, qualificadas nos autos, foram

denunciadas pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de abril de 2019, no período vespertino, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Supermercado Ulian, situado na Rua Fernando Costa, nº 185, na cidade de Álvares Machado, nesta Comarca de Presidente Prudente, agindo em conjunto e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, 04 (quatro) peças de salame, 18 (dezoito) potes de creme de avelã da marca Nutella, 05 (cinco) ovos de páscoa da marca Nestlé e 04 frascos de desodorante da marca Rexona, bens avaliados em R\$ 1.030,96 (mil e trinta reais e noventa e seis centavos).

Segundo narra o Promotor de Justiça, as rés compareceram ao supermercado e lá ingressaram divididas em duplas. A princípio, adentraram Nicole e Nayara. Pouco depois, Adriana e Beatriz, esta última com uma criança de colo, também ingressaram no estabelecimento comercial.

No interior do supermercado, caminharam entre as prateleiras de produtos. Em determinado momento, apanharam as mercadorias acima descritas e puseram-nas em sacolas. Em seguida, separaram-se e deixaram o local.

A primeira a sair, Nayara, deixou a loja sem passar pelos caixas. Para ludibriar a vigilância, Adriana e Beatriz passaram pelo caixa e pagaram por alguns dos produtos. Na ocasião, Beatriz amamentava a criança que levava ao colo. Por fim, Nicole passou pelo caixa e pagou por alguma mercadoria, com vistas a dissimular a subtração.

Logo após, as denunciadas se reagruparam e deixaram o local.

Entretanto, as condutas das rés foram captadas por câmeras de monitoramento e descritas em relatório de investigação (fls. 07/24) e laudo pericial (fls. 151/173).

A denúncia (fls. 391/393) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/312) e foi recebida em 05 de julho de 2021 (fls. 394/395).

Citadas (fls. 412, 415, 428 e 430), as rés, assistidas por Defensores dativos (fls. 435/436 e 451), responderam à acusação (fls. 440/443 e 458/461).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 466).

As denunciadas Beatriz e Nicole mudaram-se de suas residências sem informar o novo endereço ao Juízo (fls. 508 e 518). Embora intimada (fls. 502), a ré Nayara não compareceu à audiência designada para o interrogatório (fls. 527/528). Por esses motivos, Beatriz, Nicole e Nayara foram declaradas revéis (fls. 527/528).

Durante a instrução processual, foram ouvidos o representante da vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório da acusada Adriana, com registro em gravação audiovisual (fls. 527/528).

Nos debates, registrados por gravação audiovisual, o Promotor de Justiça requereu a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 527/528).

Nos memoriais pertinentes a Adriana, a Defensora pugnou pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 530/535).

Nas alegações finais atinentes à denunciada Nicole, a Defensora postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis (fls. 536/541).

Os Defensores das acusadas Beatriz e Nayara, na sua manifestação final, postularam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para fundamentar édito condenatório. Subsidiariamente, pugnaram pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 542/543).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Inexiste nulidade ou irregularidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/09), pelo laudo pericial (fls. 151/173) e pelos relatos orais, colhidos sob o

contraditório.

A prova oral também esclareceu a autoria da conduta.

O representante da vítima (fls. 527/528), Valdi Firmino de Souza, informou que trabalhava como operador de câmeras de segurança do Supermercado Ulian. Na data do fato, um funcionário avisou-o de que constataria o rápido desaparecimento de produtos, que ele pusera em gôndolas expositoras. Por isso, o depoente consultou as imagens captadas pelas câmeras e descobriu que aquelas e outras mercadorias tinham sido subtraídas por quatro mulheres, sendo que uma delas estava acompanhada por uma criança. Em seguida, comunicou o fato à polícia. Informou que os objetos não foram recuperados.

A testemunha Guilherme Frederico Lima Nomura (fls. 527/528), policial civil, declarou que o Supermercado Ulian possui sistema de câmeras de vigilância. Informado do furto de itens do supermercado, como chocolates e outras mercadorias, o depoente recebeu imagens captadas pelas câmeras de segurança, realizou diligências e contatou outros policiais. Por esse meio, obteve a qualificação das autoras do fato e descobriu que residiam em Presidente Prudente. Além disso, realizou diligências nas casas de algumas delas. Informadas de que a ação fora captada por câmeras, elas confessaram a prática do crime.

Interrogada, a ré Adriana Thaís de Góes Martins (fls. 527/528) confessou a prática da infração penal. Disse que passava por dificuldades financeiras. Por isso, compareceu ao supermercado juntamente com as corrés, previamente ajustadas entre si, com o intuito comum de subtraírem mercadorias. No interior do mercado, conversou brevemente com as corrés e subtraiu frascos de desodorante e ovos de Páscoa. Afirmou que os ovos de Páscoa serviriam como presentes para seus filhos. Disse não saber a destinação dos potes de creme de avelã e peças de salame, pois foram subtraídos pelas corrés. Declarou que Beatriz levava o filho no colo. Informou que, anteriormente ao fato, praticara outros furtos juntamente com as outras acusadas.

A confissão manifestada por Adriana é compatível com o relato da testemunha Valdi e com o laudo pericial (fls. 151/173).

Segundo o laudo (fls. 151/173), quatro mulheres ingressaram no supermercado, separadas em duas duplas (fls. 159/160). No interior do mercado, recolheram mercadorias expostas à venda (fls. 160) e puseram-nas em bolsas pessoais (fls. 163/165). Elas conversaram no interior da loja (fls. 164) e uma delas se pôs a viajar a movimentação de pessoas (fls. 164). Depois uma das mulheres saiu do estabelecimento comercial, com mercadorias em sua bolsa, sem passar pelos caixas de pagamento (fls. 167/168). As demais, porém, passaram pelos caixas e pagaram por algumas mercadorias (fls. 169/171).

A convergência entre a dinâmica descrita no laudo (fls. 151/173) e as declarações de Valdi e Adriana evidencia que quatro mulheres ingressaram no supermercado, apanharam produtos expostos à venda, esconderam-nos em bolsas de mão e deixaram o estabelecimento comercial, sem pagar por eles.

Ao subtraírem os objetos para si, as autoras do fato realizaram a conduta prevista no caput do artigo 155 do Código Penal.

Está caracterizado o concurso de pessoas (art. 29, CP), pois preconceberam o crime, conforme relatou Adriana, e executaram-no conjuntamente, com divisão de tarefas. Deveras, o já mencionado laudo (fls. 151/173) demonstra que as autoras do fato conversaram no interior do estabelecimento comercial e que uma delas monitorou a movimentação de pessoas, dando cobertura às demais (fls. 164).

Considerando o concurso de agentes, está configurada a circunstância qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

É indubitosa a autoria do fato pela acusada Adriana, pois ela confessou a prática do crime.

Além disso, por meio das imagens captadas por câmeras e outras diligências, o policial civil Guilherme Frederico Lima Nomura obteve a qualificação dela, conforme relatório de fls. 07/24, notadamente o trecho de fls. 18/20.

A delação levada a efeito por Adriana, sob o contraditório (fls. 527/528), e as declarações da testemunha Guilherme demonstram a coautoria do crime, por Beatriz Aparecida da Silva Nobre Marra, Nayara Carolina dos Santos e Nicole Guedes Santos.

Por meio do relatório de fls. 07/24, a testemunha Guilherme informou que obteve a qualificação de Beatriz, Nayara e Nicole, compareceu às residências delas, indagou-as sobre o fato e elas, informalmente, confessaram a prática do crime (fls. 20/23). Sob o contraditório (fls. 527/528), Adriana delatou as corrés.

As informações trazidas pela testemunha policial civil e a delação demonstram que Beatriz Aparecida da Silva Nobre Marra, Nayara Carolina dos Santos e Nicole Guedes Santos concorreram para o crime (art. 29, CP).

Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação das acusadas pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Adriana Thais de Góes Martins e Beatriz Aparecida da Silva Nobre Marra.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que as rés Adriana e Beatriz ostentam Maus antecedentes. Adriana, em decorrência de condenações nos processos nº 0014578-50.2018.8.26.0482 (fls. 330) e 0000748-48.2017.8.26.0483 (fls. 333), e Beatriz, em decorrência de condenações nas ações penais nº 0014578-50.2018.8.26.0482 (fls. 351/352) e 0026449-14.2017.8.26.0482 (fls. 353).

Ainda que o trânsito em julgado daquelas decisões condenatórias seja posterior ao delito analisado neste feito, aqueles crimes são anteriores, amoldando-se ao conceito de Maus antecedentes, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...) Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (...) (STJ, AgRg no HC n. 661.594/SC, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/09/2022, DJe 26/09/2022).

(...) Não podem as instâncias ordinárias valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social tendo como fundamento condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento e, com isso, agravar a pena-base do paciente. Precedentes. (...). (STJ; HC 189385/RS; Sexta Turma; Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior; j. 20.02.2014).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social das denunciadas.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), a motivação e as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Considerando os Maus antecedentes, fixo a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, isto é, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, diante da presumível pobreza das acusadas, representadas por Defensores nomeados.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, verifico que Adriana e Beatriz são reincidentes (art. 61, I, CP). Adriana, porque praticou o novo crime após a condenação no processo de conhecimento nº 0020968-46.2012.8.26.0482 (fls. 330/331), e Beatriz, devido à condenação na ação penal nº 0000331-86.2017.8.26.0583 (fls. 350).

Por outro lado, Adriana confessou espontaneamente a prática do delito (art. 65, III, d, CP), e Beatriz tinha menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP).

Nos termos do artigo 67 do Código Penal e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 1.341.370/MT e HC 365963/SP), ficam a agravante e a atenuante integralmente compensadas entre si.

Na terceira fase do cálculo, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando os Maus antecedentes e a reincidência, Adriana e Beatriz deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 2º, CP).

Por não preencherem requisitos subjetivos (reincidência específica e maus antecedentes), as denunciadas Adriana e Beatriz não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da sanção (art. 77, CP).

Nayara Carolina dos Santos e Nicole Guedes Santos.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que os registros criminais de Nayara e Nicole são insuficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre as suas personalidades e condutas sociais, tampouco sobre a motivação para a prática do crime.

A culpabilidade das rés (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) e as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de infração penal.

Ante o exposto, fixam-se as penas-base nos patamares mínimos, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante da presumível pobreza das denunciadas, representadas por Defensores nomeados, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, não há evidências de que Nayara e Nicole se dedicavam à atividade ilícita, notadamente porque as anotações em suas certidões de distribuições criminais (fls. 369/371 e 377/378) não ensejam reincidência, nem maus antecedentes.

Considerando a quantidade de sanção aplicada, Nayara e Nicole deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, CP).

Preenchidos os requisitos do artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade impostas em desfavor de Nayara e Nicole por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar:

- a) ADRIANA THAIS DE GOES MARTINS, filha de Renata Eliane de Góes Martins e de Francisco Alfredo de Lima Martins, nascida aos 07/05/1992, natural de Regente Feijó/SP, inscrita no RG nº 48.284.236 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitiva;
- b) BEATRIZ DE APARECIDA DA SILVA NOBRE, filha de Renata da Silva Nobre e de Rogério Siqueira Marra, nascida aos 09/02/1999, natural de Presidente Prudente/SP, inscrita no RG nº 45.700.999 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitiva;
- c) NAYARA CAROLINA DOS SANTOS, filha de Lindalva dos Santos, nascida aos 05/06/1995, natural de Presidente Prudente/SP, inscrita no RG nº 42.261.445 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitiva; e
- d) NICOLE GUEDES SANTOS, filha de Patrícia Guedes e de Valdir dos Santos, nascida aos 21/12/1997, natural de Presidente Prudente/SP, inscrita no RG nº 45.930.316 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitiva.

Substituo as penas privativas de liberdade impostas em desfavor de NAYARA CAROLINA DOS SANTOS e NICOLE GUEDES SANTOS, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto às condenadas recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoas presumivelmente pobres, assistidas por Defensores dativos, concedo às acusadas a gratuidade processual, de modo que somente arcarão com o pagamento das custas processuais de houver melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Com fundamento no auto de avaliação de fls. 139, fixo o valor mínimo para reparação de danos em R\$ 1.030,96 (mil e trinta reais e noventa e seis centavos) (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima.

Para controle, consigno as acusadas Adriana e Nicole estão assistidas por Defensores indicados pelo convênio DPE/Unoeste (fls. 435/436); as denunciadas Beatriz e Nayara, por Defensores indicados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 451); e há mídias arquivadas em cartório (fls. 315 e 317).

Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão, guias de recolhimento e certidões de sentença (Prov. CG nº 05/2022), e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA